

Management Consultancy Protection

by

Hiscox



Inhoudsopgave

Deel 1 Polisblad	
Deel 2 Dekking	3
Deel 3 Uitsluitingen	7
Deel 4 Algemene regelingen	10
Deel 5 Definities	17



Deel 2 Dekking

Aanspraken tegen u

Binnen het kader van het bepaalde in de **polis** onder “Wat wij zullen vergoeden” en “Wat wij niet zullen vergoeden en uitsluitingen”, is gedekt - onder aftrek van het op het polisblad vermelde **eigen risico** - een **aanspraak** die voortvloeit uit de **bedrijfsactiviteiten** die door **u** of namens **u** (zoals door **uw** onderaannemers) zijn verricht vanaf de **inloopdatum**. Voorwaarde is wel dat **u** de **aanspraak** binnen de **looptijd van de polis** schriftelijk aan **ons** meldt en deze **aanspraak** binnen de **looptijd van de polis** voor de eerste keer tegen **u** is ingesteld en is gebaseerd op een beweerdelijk of daadwerkelijke:

Contractbreuk

onbedoelde schending van een **schriftelijk contract**, daaronder begrepen een schriftelijke Service Level Agreement, mits de **aanspraak** door de **opdrachtgever** wordt ingesteld;

Onzorgvuldigheid

elke vorm van onachtzaamheid of onzorgvuldigheid waaronder doorgifte van een computervirus, worm, logic bomb of trojan horse of nalatigheid die verband houdt met een "denial-of-service attack";

Schending van een geheimhoudingsplicht/privacy

schending van een plicht tot geheimhouding of het onbevoegd onderscheppen of opnemen van beelden of geluid of schending van privacy, het geven van een onjuiste voorstelling van zaken, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of onrechtmatige toewijding van het portret, de naam of de stem van personen;

Inbreuk op intellectueel eigendom

inbreuk op een auteursrecht of copyright of inbreuk op of het verloren gaan van een (handels)merk of een inbreuk op een bedrijfsstijl en -imago of overtredingen vanwege 'cybersquatting' of een schending van persoonlijkheidsrechten of plagiaat;

Oneerlijke handelspraktijken

oneerlijke concurrentie of misleidende handelspraktijken of onjuiste herkomstaanduiding, maar uitsluitend indien in verband met een gedekte **aanspraak** onder inbreuk op intellectueel eigendom (conform bovenstaand);

Smaad en laster

onrechtmatige uitingen en negatieve uitlatingen over producten ('product disparagement') of beschadigende onwaarheden ('injurious falsehood').

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

aansprakelijkheid op basis van burgerlijk recht welke voortvloeit uit de **bedrijfsactiviteiten**

Extra dekking

Wij zullen **u** onder aftrek van het **eigen risico uw** schade vergoeden voor zover de bedragen vallen binnen “Wat wij zullen vergoeden”, maar niet voor bedragen die vallen binnen “Wat wij niet zullen vergoeden” in het kader van de navolgende extra dekkingen. Voorwaarde is wel dat - indien het een **aanspraak** betreft - deze binnen de **looptijd van de polis** voor de eerste keer tegen **u** is ingesteld

Verlies van documenten**Uw eigen documenten**

Indien tijdens de **looptijd van de polis** documenten van **u** zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van **uw bedrijfsactiviteiten**, dan zullen **wij u** schadeloos stellen voor de kosten van herstel of vervanging van deze documenten. Deze schadeloosstelling is niet hoger dan de sublimiet die hiervoor in de **polis** staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de kwijtgeraakte, beschadigde of vernietigde documenten te allen tijde onder **uw** zorg, beheer of toezicht waren en zijn gebleven. Onder documenten worden niet verstaan elektronische data.

Documenten en elektronische data van uw opdrachtgevers

Indien tijdens de **looptijd van de polis** documenten of elektronische data van **uw opdrachtgever** zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd die aan **u** waren afgestaan, dan zullen **wij u** schadeloos stellen voor de kosten van herstel of vervanging van deze documenten. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de kwijtgeraakte, beschadigde of vernietigde documenten of elektronische data te allen tijde onder **uw** zorg, beheer of toezicht waren en zijn gebleven en **u** jegens **uw opdrachtgever** verplicht bent om deze documenten en elektronische data te herstellen of te vervangen.

Oneerlijkheid van uw werknemers**Uw schade**

Indien tijdens de **looptijd van de polis** en bij de uitoefening van **uw bedrijfsactiviteiten**, **u (eigen) schade** lijdt door de oneerlijkheid van een van **uw werknemers** of zelfstandigen zonder personeel die rechtstreeks door **u** zijn gecontracteerd en die onder **uw** toezicht staan, zullen **wij u uw (eigen) schade** vergoeden, voor zover deze niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in de **polis** staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de betreffende **werknemer** of zelfstandige zonder personeel een duidelijke intentie had om schade aan **u** toe te brengen en om een persoonlijk financieel gewin te verkrijgen dat hoger is dan het verdiende salaris, inclusief bonussen en commissies.

Schade van uw opdrachtgevers

Indien tijdens de **looptijd van de polis** en bij de uitoefening van **uw bedrijfsactiviteiten** voor een **opdrachtgever**, een **werknemer** of een zelfstandige zonder personeel die rechtstreeks door **u** gecontracteerd is en die onder **uw** toezicht staat, een oneerlijke, frauduleuze, kwaadwillige of criminele handeling pleegt, dan zullen **wij uw** schade vergoeden tot bedragen waarvoor **u** wettelijk gehouden bent om deze te betalen als gevolg van een **aanspraak**. **Wij** zullen geen schade vergoeden aan **werknemers** en zelfstandigen zonder personeel.

Schade aan uw website

Indien tijdens de **looptijd van de polis uw** website beschadigd of vernietigd wordt als gevolg van onbevoegd handelen door iemand anders dan **u**, dan zullen **wij u** schadeloos stellen voor de kosten van het herstel van **uw** eigen website. Deze schadeloosstelling is niet hoger dan de sublimiet die hiervoor in de **polis** staat vermeld.

Maken van reclame voor uw bedrijf

Indien het **maken van reclame** na de **inloopdatum** door **u** of iemand anders namens **u** resulteert in een gedekte **aanspraak** wegens beschuldigingen die vallen onder "Aanspraken tegen u" onder inbreuk op intellectueel eigendom of oneerlijke handelspraktijken, dan zullen **wij uw (eigen) schade** vergoeden, voor zover deze niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in de **polis** staat vermeld.

Uw reputatieschade

Indien tijdens de **looptijd van de polis** een gedekte **aanspraak** die valt binnen "Aanspraken tegen u" tegen **u** wordt ingesteld, dan zullen **wij u** schadeloos stellen voor de redelijke kosten die met **onze** voorafgaande goedkeuring zijn gemaakt om **uw** reputatie te herstellen, een en ander voor zover deze schadeloosstelling niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in de **polis** staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat **wij** het in redelijkheid met **u** eens zijn dat **u** aanzienlijke reputatieschade heeft opgelopen.

Uw onbetaald gebleven honorarium

In het geval dat **uw opdrachtgever** weigert om de met **u** contractueel overeengekomen vergoedingen (daaronder begrepen een bedrag dat **u**, op het moment dat **uw opdrachtgever** voor het eerst weigert te betalen, rechtens gehouden bent te betalen aan een onderaannemer) te betalen, en **u ons** voldoende heeft aangetoond dat:

- **u** geen redelijke gronden heeft om betaling van het verschuldigde bedrag rechtens af te dwingen; en
- er schriftelijk bewijs van **uw opdrachtgever** is waarin de **opdrachtgever** te kennen geeft voornemens te zijn een gegronde **aanspraak** tegen **u** in te stellen die gedekt is onder "Aanspraken tegen u", voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat de **opdrachtgever** aan **u** verschuldigd is

dan kunnen **wij u** schadeloos stellen door het bedrag dat **uw opdrachtgever** aan **u** verschuldigd is onder aftrek het toepasselijke **eigen risico** (daaronder niet begrepen een bedrag voor door **u** gederfde winsten, overheadkosten, belastingen die **u** moet betalen of equivalenten daarvan) aan **u** te betalen. Dit doen **wij** alleen als **u ons** voldoende heeft aangetoond dat het redelijk waarschijnlijk is dat **onze** betaling een finale oplossing is voor alle bekende **aanspraken** van deze **opdrachtgever** en **omstandigheden** die deze **opdrachtgever** betreffen.

Indien ondanks **onze** betaling van hetgeen de **opdrachtgever u** nog contractueel verschuldigd is, toch nog een **aanspraak** tegen **u** wordt ingesteld, dan zullen de uit deze **aanspraak** voortvloeiende schadevergoedingen en **kosten van verweer** verminderd worden met het door **ons** betaalde bedrag.

Verklaring voor recht

Wij zullen **u** schadeloos stellen voor de redelijke advocaatkosten die door **u** zijn gemaakt in verband met een door **u** te verkrijgen verklaring voor recht indien:

- een eisende partij **u** er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat **u** inbreuk op een auteursrecht, copyright of een handelsmerk pleegt; en
- de eisende partij in vervolg daarop een tegenvordering tegen **u** instelt waarbij wordt gesteld dat inbreuk is gemaakt op een auteursrecht, copyright of een handelsmerk; en
- de tegenvordering onder deze **polis** gedekt is en aanhangig is tijdens **uw** procedure ter verkrijging van een verklaring voor recht.

Uw aanwezigheid bij gerechtelijke instantie

Indien tijdens het verweer tegen een gedekte **aanspraak** er van **u** wordt verlangd dat **u** een getuigenverklaring aflegt voor een gerechtelijke instantie, dan zullen **wij**, bij wijze van onkostenvergoeding, een bedrag betalen voor iedere dag, of gedeelte van een dag dat **wij**, **onze** advocaat of expert van **u** of een **werknemer** verlangt om voor een gerechtelijke instantie te verschijnen tegen de navolgende tarieven:

- een vennoot of bestuurder van **u** tot € 500,00 per dag
- een **werknemer** tot € 250,00 per dag
- iedere andere relevante partij tot € 200,00 per dag

**Personenschade/
zaakschade**

Indien tijdens de **looptijd van de polis** een **aanspraak** die valt binnen "Aanspraken tegen u" tegen **u** wordt ingesteld in verband met een **personenschade** of **zaakschade**, dan zullen **wij uw** schade vergoeden mits de **personenschade** of **zaakschade** het directe gevolg is van door **u** -tegen een beloning of vergoeding - verrichte diensten voor of leveren van producten aan een **opdrachtgever** dan wel de beschadiging, vernietiging of het verlies van documenten en elektronische data of het verloren gaan van de mogelijkheid tot het gebruik van elektronische data.

Optionele dekking**Nameldingstermijn**

Indien **verzekeringnemer** deze **polis** beëindigt, kunnen **wij** op **uw** verzoek - onder bepaalde voorwaarden- **u** het aanbod doen om tegen een aanvullende premie een nameldingstermijn aan te schaffen. **Wij** zullen **u** geen aanbod doen indien de premie voor deze **polis** nog niet volledig is voldaan of **u** een vervangende dekking heeft aangeschaft. De mededeling dat **u ons** aanbod om een nameldingstermijn aan te schaffen aanvaardt en de betaling van de volledige aanvullende premie daarvoor, dienen binnen 30 dagen na de datum waarop de **polis** is geëindigd door **ons** te zijn ontvangen.

Deel 3 Uitsluitingen

Wat wij niet zullen vergoeden

Wij zullen de **kosten van verweer** niet aan **u** vergoeden voor een **aanspraak** of een gedeelte daarvan die niet door deze **polis** wordt gedekt.

Wij zullen de **kosten van verweer** niet aan **u** vergoeden indien deze niet vooraf door **ons** zijn goedgekeurd.

Wij zullen **u** geen vergoeding betalen voor **uw** overheadkosten, de door **u** verschuldigde belastingen, **uw** verloren kosten of gederfde winsten, salarissen of lonen of enige (toekomstige) operationele kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van toekomstige licenties of royalty's of kosten voor het verbeteren van de veiligheid van **uw** ict-systemen of het uitvoeren van audits.

Wij zullen **u** geen vergoeding betalen voor opgelegde boetes, verschuldigde dwangsommen, service credits, belastingen, schadevergoeding als straf ('punitive damages'), schadevergoeding als voorbeeldfunctie ('exemplary damages') of meervoudige schadevergoeding, restitutie, vorderingen wegens winstafracht, vorderingen wegens ongerechtvaardigde verrijking of de kosten behorende bij het voldoen aan een voorlopige voorziening.

Uitsluitingen

Wij zullen **u** geen dekking verlenen en niet tot enige vergoeding van schade of kosten gehouden zijn in verband met een **aanspraak** of **eigen schade** dan wel delen daarvan:

- 1 gebaseerd op of voortvloeiende uit:
 - frauduleus, crimineel, gewelddadig gedrag of handelen (maar niet met betrekking tot een **aanspraak** of **mogelijke aanspraak** die valt onder oneerlijkheid van **uw werknemers** (conform het bepaalde onder "Extra dekking"),
 - een handelen of nalaten dat is gericht op een beoogd of zeker gevolg (opzet),
 - het roekeloos schenden van rechten van anderen (maar niet met betrekking tot een **aanspraak** of **mogelijke aanspraak** die valt onder "Aanspraken tegen u" onder smaad en laster);
- 2 gebaseerd op of voortvloeiende uit handhaving van wet- en regelgeving door of vanwege de overheid;
- 3 gebaseerd op of voortvloeiende uit:
 - een overtreding van wet- en regelgeving in verband met handel in effecten, obligaties, aandelen, certificaten, securities of andere daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen, alsmede een hiermee verband houdend misbruik of het prijsgeven van informatie of schending van daarmee verband houdende wet- en regelgeving,
 - een schending van belastingwet- en regelgeving,
 - advies over of het door **u** verzorgen van een financiering of een krediet;
- 4 gebaseerd op of voortvloeiende uit een **aanspraak** tegen **u** ingesteld door of namens:
 - de natuurlijke- of rechtspersonen die onder de definitie van **u** vallen,
 - een **werknemer**,
 - natuurlijke- of rechtspersonen waarin **u**, direct of indirect, meer dan 15% eigendomsbelang hebt, of die **u** direct of indirect geheel of gedeeltelijk beheert, bestuurt, exploiteert of onder toezicht heeft.

Voor zover gedekt onder “Aanspraken tegen u” biedt deze **polis** dekking voor **uw** aansprakelijkheid jegens een onafhankelijke derde welke aansprakelijkheid direct voortvloeit uit **uw bedrijfsactiviteiten** en de **aanspraak** door een **dochtermaatschappij**, houdster- of zustermaatschappij tegen **u** wordt ingesteld;

- 5 veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en mouterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars d.d. 2 november 1981 is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage;
- 6 veroorzaakt door of ontstaan uit het terrorisme risico als omschreven in de Clausule Terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Deze uitsluiting geldt niet voor zover dekking wordt verleend binnen de werking van de Clausule Terrorismedekking (NHT) welke op deze **polis** van toepassing is;
- 7 veroorzaakt door, opgetreden bij, voortvloeiende uit of in verband met:
 - **milieuaantasting** en de hieruit voortvloeiende schade, inclusief maar niet beperkt tot geluid, 'high energizing ionizing', elektromagnetische velden of radiogolven ongeacht door wie de aantasting is veroorzaakt,
 - asbest of asbesthoudende zaken inclusief maar niet beperkt tot advies, instructies, aanbevelingen en gegeven waarschuwingen uit hoofde van toezicht of het nalaten daarvan,
 - atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan, waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit en dergelijke;
- 8 gebaseerd op of voortvloeiende uit **uw** verplichting om bedragen te vergoeden als gevolg van een vrijwaringsbeding in een **schriftelijk contract** indien en voor zover **u** die bedragen niet verplicht zou zijn te vergoeden bij het ontbreken van een vrijwaringsbeding;
- 9 gebaseerd op of voortvloeiende uit **mogelijke aanspraken, aanspraken, eigen schade** en **aanverwante aangelegenheden** die **u** voor de ingangsdatum van de **polis** bekend waren of redelijkerwijs bekend behoorden te zijn;
- 10 gebaseerd op of voortvloeiende uit een inbreuk op een octrooi, of het gebruik, de schending, de openbaarmaking of wederrechtelijke toe-eigening van handelsgeheimen;
- 11 gebaseerd op of voortvloeiende uit oneerlijke concurrentie, misleidende handelspraktijken, schending van handelsbeperkingen of schending van wet- en regelgeving in het kader van mededinging, antitrust of toezicht, tenzij gedekt onder “Aanspraken tegen u” onder oneerlijke handelspraktijken;
- 12 gebaseerd op of voortvloeiende uit:
 - aansprakelijkheid voor of het beheer of de tenuitvoerlegging van een ziektekostenregeling, pensioenregeling, “employee benefit plan” en dergelijke, met inbegrip van een (vermeende) schending van daarop gerichte wet- en regelgeving,
 - schending van plichten of verplichtingen of aansprakelijkheden van **u** als werkgever jegens **uw werknemer**,
 - intimidatie, onrechtmatig ontslag, vergelding, discriminatie, pesterij of ongelijke behandeling,
 - aansprakelijkheid voor of schending van een op **u** en/of **uw** aandeelhouders rustende plicht of verplichting door **uw** bestuurder(s), functionaris(sen), bewindvoerder(s) of directielid(leden), in deze hoedanigheid;

- 13 gebaseerd op of voortvloeiende uit:
 - het toezeggen en/of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteiten e.d.;
 - investeringsadvies en/of vermogensbeheer;
 - belastingadvies en/of het verrichten van belastingaangiften;
- 14 gebaseerd op of voortvloeiende uit de kosten voor reparatie, upgrade, verbetering, herstel, recall of vervanging die door **u** of namens **u** door anderen zijn gemaakt;
- 15 gebaseerd op of voortvloeiende uit:
 - contractuele aansprakelijkheid waarbij **u** op het moment dat een dergelijk **schriftelijk contract** werd aangegaan wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat **u** over onvoldoende technische, logistieke of financiële middelen beschikte om de verplichtingen uit het **schriftelijk contract** na te komen, daaronder begrepen **uw** verplichting om uit hoofde van een service level agreement overeenkomstig bepaalde normen te presteren,
 - schending van een bepaling van exclusiviteit, concurrentiebeding, relatiebeding of andere soortgelijke commerciële bepalingen in **uw schriftelijke contract** met een **opdrachtgever**;
- 16 gebaseerd op of voortvloeiende uit gebreken in producten of diensten die uitsluitend door een derde leverancier, oorspronkelijke producent of dienstverlener zijn geleverd, ontwikkeld, geproduceerd of verricht tenzij de producten uitsluitend voor **u** zijn ontwikkeld of geproduceerd.

Voor zover gedekt onder "Aanspraken tegen u" biedt deze **polis** dekking voor:

 - **kosten van verweer** die door **u** zijn gemaakt om verweer te voeren tegen een dergelijke **aanspraak** of **mogelijke aanspraak** (of een gedeelte daarvan),
 - elk bedrag waarvan **u** kunt aantonen dat **u** dit rechtens uit hoofde van een **schriftelijk contract** kunt verhalen;
- 17 gebaseerd op of voortvloeiende uit een commerciële beslissing om te stoppen met het leveren van een bepaald product of een bepaalde dienst welke tot **uw bedrijfsactiviteit** behoort;
- 18 gebaseerd op of voortvloeiende uit een commercieel geschil met **uw** zakenpartner of zakelijke compagnon echter uitsluitend met betrekking tot een aanspraak rechtstreeks gebaseerd op een commissie of royalty, of een andere voorwaarde waarop een dergelijke partner of compagnon op grond van een zakelijke verhouding met **u** recht heeft op een vergoeding of **uw** besluit om geen zaken meer te doen met een dergelijke partner of compagnon;
- 19 gebaseerd op of voortvloeiende uit een **personenschade** of **zaakschade** welke niet het directe gevolg is van door **u** - tegen een beloning of vergoeding - verrichte diensten voor of leveren van producten aan een **opdrachtgever** dan wel de beschadiging, vernietiging of het verlies van documenten en elektronische data of het verloren gaan van de mogelijkheid tot het gebruik van elektronische data;
- 20 gebaseerd op of voortvloeiende uit een **personenschade** of **zaakschade** welke het directe of indirecte gevolg is van door **u** - tegen een beloning of vergoeding - verrichte diensten voor of leveren van producten aan een **opdrachtgever** (die wordt geleden) in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada;
- 21 gebaseerd op of voortvloeiende uit **uw** (privé-)aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon;
- 22 gebaseerd op of voortvloeiende uit **uw** surseance van betaling, faillissement of insolventie.

Deel 4 Algemene Regelingen

Wat wij zullen vergoeden

Wij zullen het bedrag vergoeden dat in een minnelijke regeling, mediation of alternatieve vorm van geschillenbeslechting is vastgesteld om een gedekte **aanspraak** of **mogelijke aanspraak** te regelen, mits dat bedrag door **ons** akkoord is bevonden, alsook het bedrag dat in een gerechtelijk vonnis bij wijze van schadevergoeding ter zake een gedekte **aanspraak** is vastgesteld, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente die **u** op grond van het gerechtelijk vonnis aan de eisende partij moet betalen.

Indien het bedrag dat **u** gehouden bent aan een derde te vergoeden, het **verzekerd bedrag** per **aanspraak** te boven gaat en/of slechts gedeeltelijk is gedekt, worden de rente en kosten vergoed in de verhouding waarin het bedrag staat tot het **verzekerd bedrag** per **aanspraak** dan wel in de verhouding waarin dat bedrag staat tot het bedrag dat **u** aan de **derde** dient te vergoeden.

Wij zullen **u** de gedekte **kosten van verweer** vergoeden die **u** heeft gemaakt met **onze** voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij zullen **u** de **bereddingskosten** vergoeden die **u** maakt in het kader van een gedekte **aanspraak** of **mogelijke aanspraak**.

Wij zullen **u** gefixeerde schadevergoedingen vergoeden als deze gefixeerde schadevergoedingen al waren overeengekomen in het **schriftelijke contract**, en deze een redelijke en billijke inschatting zijn van de schadevergoeding die rechte op **u** zouden kunnen worden verhaald. Onder gefixeerde schadevergoedingen worden niet verstaan al dan niet reeds overeengekomen kortingen of (service) credits.

Wij zullen **u** uw gedekte **eigen schade** vergoeden zoals omschreven onder "Extra dekking".

Hoeveel wij zullen vergoeden

De omvang van **onze** vergoedingsplicht wordt bepaald door het in de **polis** gestelde, het **verzekerde bedrag** en het **eigen risico** dat van toepassing is op het moment waarop de **aanspraak** tegen **u** wordt ingesteld, op het moment waarop **u** **eigen schade** hebt geleden, respectievelijk het moment waarop de **omstandigheid** schriftelijk bij **ons** is gemeld.

Wij vergoeden per **aanspraak** - onder aftrek van het op het polisblad vermelde **eigen risico** - voor **u** en andere onder de **polis** verzekerde personen tezamen, voor alle schade, rente en (bereddings)kosten gezamenlijk maximaal het op het polisblad genoemde **verzekerd bedrag** per **aanspraak**. Wij vergoeden voor alle in enig **verzekeringsjaar** ingestelde **aanspraken** en gemelde **mogelijke aanspraken** tezamen, nimmer meer dan het op het polisblad genoemde **verzekerd bedrag** per **verzekeringsjaar**.

Wanneer uit de **polis** blijkt dat **u** voor een bepaald dekkingsonderdeel een beperkter bedrag hebt verzekerd (sublimiet), dan is het maximum dat voor een **aanspraak** of een **eigen schade** zal worden vergoed beperkt tot die sublimiet. Alle per dekkingsonderdeel in de **polis** aangetekende sublimieten maken deel uit van het totaal uit de **polis** blijvende **verzekerde bedrag** en deze sublimieten gelden derhalve niet in aanvulling op het **verzekerde bedrag** onder de **polis**.

Daar waar hetgeen in de **polis** is vermeld van elkaar afwijkt of tegenstrijdig aan elkaar is geldt dat het polisblad gaat voor algemene en bijzondere voorwaarden en **clausules**, dat **clausules** gaan voor algemene en bijzondere voorwaarden en dat bijzondere voorwaarden gaan voor algemene voorwaarden.

Wij zijn gerechtigd om ter zake van een **aanspraak** of op ieder tijdstip tijdens de schadebehandeling aan **u** het van toepassing zijnde **verzekerd bedrag** of sublimiet te betalen of het restant van dat **verzekerd bedrag** of sublimiet. Wij zijn dan niet meer gehouden om nog **kosten van verweer** te vergoeden.

Meldingen aan ons

U dient **aanspraken** en **eigen schade(s)** schriftelijk aan **ons** te melden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat een dergelijke **aanspraak** of **eigen schade** bij **u** bekend is geworden of bekend behoort te zijn, maar in elk geval niet later dan vóór het eind van de **looptijd van de polis** of 30 dagen na het einde van de **looptijd van de polis**.

U dient **omstandigheden** schriftelijk aan **ons** te melden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat een dergelijke **omstandigheid** bij **u** bekend is geworden of bekend behoort te zijn, maar in elk geval niet later dan vóór het eind van de **looptijd van de polis** of 30 dagen na het einde van de **looptijd van de polis**.

Wanneer een **omstandigheid** tijdens de **looptijd van de polis** schriftelijk bij **ons** is gemeld, zal de **aanspraak** die daaruit voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op het moment van melding van de **omstandigheid**.

Wanneer **wij** de **polis** beëindigen dan kunnen de **aanspraken** en **mogelijke aanspraken** die **u** 30 dagen voor de datum van beëindiging voor het eerst bekend worden nog schriftelijk bij **ons** worden gemeld tot 30 dagen na de datum van beëindiging of, indien de wet dit dwingend voorschrijft, gedurende die wettelijke termijn.

Deze periode van 30 dagen geldt slechts voor **aanspraken** en **mogelijke aanspraken** die rechtstreeks voortvloeien uit de verzekerde **bedrijfsactiviteiten** die zijn verricht voorafgaand aan de datum van beëindiging. De **aanspraak** of **mogelijke aanspraak** wordt dan geacht te zijn gemeld in het **verzekeringsjaar** direct voorafgaand aan de beëindigingsdatum.

Alle schriftelijke meldingen van **u** kunnen worden gedaan via **uw verzekeringsadviseur**.

Schending van verplichtingen en verklaringen

Indien en voor zover **u** één of meerdere van de in deze **polis** opgenomen verplichtingen niet bent nagekomen bestaat slechts recht op vergoeding (waaronder **kosten van verweer**) indien en voor zover **u** aannemelijk maakt dat **wij** door **uw** tekortkoming geen schade hebben geleden, of niet anderszins in een redelijk belang zijn geschaad.

Elk recht op uitkering of vergoeding van **kosten van verweer** vervalt echter indien een in deze **polis** opgenomen verplichting niet is nagekomen met het opzet om **ons** te misleiden, behoudens en voor zover de misleiding het verval van het recht op vergoeding niet rechtvaardigt.

U stemt ermee in dat alle verklaringen die zijn gedaan in verband met de aanvraag voor deze **polis** en alle materialen die door of namens **u** zijn ingediend waarheidsgetrouw, correct en niet misleidend zijn. **Wij** hebben op deze materialen vertrouwd en zij waren belangrijk voor **onze** beslissing om deze **polis** aan **u** af te geven. Indien **wij** vernemen dat dergelijke verklaringen of ingediende materialen onwaarachtig, onjuist of misleidend zijn kunnen **wij** hieraan, afhankelijk van het verzuim, gevolgen verbinden (waaronder het met onmiddellijke ingang opzeggen van de **polis**), de dekking beperken en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de **polis**.

Onze schadebehandeling

U bent verplicht om iedere **aanspraak**, **omstandigheid** of voorstel tot een regeling in het kader van **uw** eventuele aansprakelijkheid - waarvan **u** op de hoogte bent of behoort te zijn – zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk bij **ons** te melden.

U dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade of dreigende schade als bedoeld in artikel 7:957 BW (bereddingsplicht).

U dient binnen redelijke termijn aan **ons** alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de beoordeling van de aard en omvang van **onze** uitkeringsverplichting onder de **polis** van belang kan zijn.

U dient zich te onthouden van een handelen of nalaten waaruit direct of indirect een erkenning van aansprakelijkheid en/of een verplichting tot schadevergoeding wordt of kan worden afgeleid.

Het is **u** niet toegestaan om het **verzekerd bedrag** of de omvang van de verzekeringsdekking in het kader van onderhavige **polis** aan anderen kenbaar te maken, tenzij **u** dit heeft moeten doen in het kader van de onderhandeling over een contract met **uw opdrachtgever**, **u** hiertoe wettelijk verplicht bent of **u** hiertoe **onze** voorafgaande instemming heeft.

U dient **onze** aanwijzingen in het kader van de schaderegeling nauwgezet op te volgen en daaraan medewerking te verlenen.

Wij beslissen - na overleg met **u** - over de aansprakelijkheid, het treffen van een minnelijke regeling en de verder met de behandeling van de schade samenhangende aspecten zoals de aanstelling van een advocaat of expert, het al dan niet berusten in een gerechtelijke uitspraak en dergelijke. **Wij** zullen echter slechts kosten vergoeden die met **onze** voorafgaande toestemming zijn gemaakt.

In het geval dat **wij** van mening zijn dat het voorstel van een partij om een onder de **polis** gedekte **aanspraak** financieel te regelen redelijk is en **u** deelt die mening niet, dan zult **u** niet verplicht zijn om de regeling te accepteren en zullen **wij** geen dekking weigeren uitsluitend omdat **u** de regeling niet accepteert. Indien **wij** echter wensen dat **u** het aanbod tot een regeling aanvaardt, dan is de verplichting van **ons** met betrekking tot die specifieke **aanspraak** (inclusief de **kosten van verweer** en **bereddingskosten**) gemaximeerd tot het bedrag van die regeling, onder aftrek van het **eigen risico**, op de dag dat de regeling niet is geaccepteerd of het aanbod verloopt.

Wanneer verhaal van het door **ons** verschuldigde mogelijk is, bent **u** op **ons** eerste verzoek verplicht **uw** verhaalsrecht aan **ons** over te dragen tot het beloop van het door **ons** betaalde. **U** dient **ons** alle gevraagde medewerking tot het uitvoeren van het verhaal te geven.

Wij hebben de bevoegdheid om namens **u** een vergoeding rechtstreeks aan een benadeelde te betalen of met deze – tegen kwijting van **u** – een minnelijke regeling te treffen. **Aanspraken** van benadeelden tot vergoeding van **personenschade** zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW (directe actie).

Als **wij** van deze bevoegdheid gebruik maken dan zijn **wij** door betaling aan de benadeelde, jegens **u** gekweten van **onze** verplichtingen uit de **polis**.

Serieschadebepaling

Alle **aanspraken**, **omstandigheden** en **eigen schades** die uit **aanverwante aangelegenheden** voortvloeien zullen worden behandeld als één **aanspraak**, één **omstandigheid** of één **eigen schade**.

De premie en voorwaarden

De premie wordt bij wijze van voorschot vastgesteld op grond van de verwachte gegevens - zoals omzet, loonsom of kantoorbezetting – voor het betreffende **verzekeringsjaar**. Na afloop van een **verzekeringsjaar** zijn **wij** gerechtigd maar niet verplicht op basis van de definitieve gegevens voor het betreffende **verzekeringsjaar** de definitieve premie vast te stellen. Deze definitieve premie geldt als voorschot voor het opvolgende **verzekeringsjaar**. Zodra de definitieve premie is vastgesteld wordt het bij wijze van voorschot teveel of te weinig betaalde door **ons** met **verzekeringnemer** verrekend.

Indien **wij** na afloop van het **verzekeringsjaar** niet op basis van de definitieve gegevens de premie vaststellen dan geldt het voorschot als definitieve premie. **Wij** zijn gerechtigd, maar niet verplicht, om **verzekeringnemer** na afloop van het **verzekeringsjaar** schriftelijk te verzoeken de voor de vaststelling van de definitieve premie benodigde gegevens te verstrekken. Deze gegevens dienen binnen 3 maanden na het eerste verzoek, door **ons** te zijn ontvangen. Indien de gegevens niet binnen 3 maanden zijn ontvangen hebben **wij** het recht om de voorschotpremie met 50% te verhogen. **Verzekeringnemer** blijft echter verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken ter vaststelling van de definitieve premie. **Verzekeringnemer** is verplicht om op verzoek van **ons** ten aanzien van de verstrekte gegevens een verklaring van een openbaar accountant te verstrekken.

De aanvangspremie is per de in de **polis** genoemde ingangsdatum van de **polis** door **verzekeringnemer** verschuldigd. Vervolgpremies zijn door **verzekeringnemer** verschuldigd per de ingangsdatum van een nieuw **verzekeringsjaar**. De premie dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is geworden aan **ons** te zijn voldaan. Komt **verzekeringnemer** - na daartoe te zijn aangemaand - zijn verplichting om de premies en kosten te betalen niet na, dan wordt de dekking geschorst.

Schorsing van de dekking zal echter niet eerder intreden dan nadat **verzekeringnemer** - na de datum waarop de premies verschuldigd zijn geworden - vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen en **verzekeringnemer** daarbij nadrukkelijk is gewezen op de schorsing van de dekking als consequentie van het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn.

Wij verlenen geen dekking voor een **aanspraak, omstandigheid of eigen schade** die in de periode van schorsing wordt ingesteld respectievelijk wordt ontdekt, ongeacht of deze **aanspraak, omstandigheid of eigen schade** na de periode van schorsing wordt gemeld. Vanaf de dag volgend op die waarop de premie door **ons** is ontvangen, wordt de dekking voor het resterende **verzekeringsjaar** in kracht hersteld voor **aanspraken, omstandigheid of eigen schade** die na die datum worden ingesteld respectievelijk ontdekt. Met premie wordt in dit kader ook gelijkgesteld de verschuldigde kosten en belastingen.

Indien **wij** de premies en/of voorwaarden voor verzekeringen van eenzelfde soort of groep wensen te herzien, hebben **wij** het recht om de premies en/of voorwaarden voor onderhavige **polis** te wijzigen indien deze tot dezelfde soort of groep behoort.

Wij zullen **verzekeringnemer** schriftelijk mededeling doen van de wijziging onder vermelding van de ingangsdatum daarvan. Deze schriftelijke mededeling zal uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de wijziging worden gedaan.

Afgezien van de hierna in dit artikel genoemde situaties heeft **verzekeringnemer** het recht om met de wijziging niet akkoord te gaan door dit uiterlijk voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan **ons** mede te delen. Alsdan eindigt de **polis** met ingang van de dag volgend op de ingangsdatum van de wijziging. Heeft **verzekeringnemer** van dit recht om niet met de wijziging akkoord te gaan geen gebruik gemaakt dan wordt geacht dat met de wijziging is ingestemd.

U heeft niet het recht om niet met de herziening akkoord te gaan, indien de wijziging voortvloeit uit een wettelijke regeling of bepaling of wanneer de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

Andere verzekering

Indien de **aanspraak, omstandigheid of eigen schade** gedekt is onder een met name in de **polis** genoemde andere verzekering is de **aanspraak, omstandigheid of eigen schade** niet onder onderhavige **polis** gedekt.

Indien blijkt dat een **aanspraak, omstandigheid of eigen schade** die onder onderhavige **polis** gedekt is tevens gedekt is onder een andere – niet met name in de **polis** genoemde - verzekering of daarop gedekt zou zijn indien onderhavige **polis** niet zou hebben bestaan, dan geldt de onderhavige **polis** als excedent boven die andere verzekering respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden met die andere verzekering.

Indien in de andere verzekering een bepaling als hiervoor bedoeld, of van gelijke strekking voorkomt of indien de dekking problemen geeft, zullen **wij** de **aanspraak, omstandigheid** of **eigen schade** onverplicht in behandeling nemen.

Indien de verzekeraar van de andere verzekering dekking weigert en/of niet verplicht zou zijn dekking te verlenen, zullen **wij** de **aanspraak, omstandigheid** of **eigen schade** afwikkelen binnen de grenzen van deze **polis**. Voorwaarde is hierbij wel dat **u** de rechten onder die andere verzekering onmiddellijk en zonder voorbehoud heeft overgedragen aan **ons**.

Kennisgeving van wijziging van risico

De premie en voorwaarden zijn gebaseerd op de **bedrijfsactiviteiten** behorende bij de op het polisblad beschreven hoedanigheid. Indien de activiteiten in belangrijke mate wijzigen, zijn deze gewijzigde **bedrijfsactiviteiten** eerst medeverzekerd nadat en voor zover hierover met **ons** schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Verlenging en beëindiging

De verzekering vangt aan om 00:01 uur op de ingangsdatum en geschiedt voor de op het polisblad genoemde **contractstermijn**. De verzekering wordt geacht aan het einde van de **contractstermijn** telkens stilzwijgend met eenzelfde **contractstermijn**, doch maximaal 12 maanden, te zijn verlengd tegen ongewijzigde premie en voorwaarden, behoudens opzegging conform de voorwaarden als gesteld in de **polis**.

De **polis** kan door **verzekeringnemer** op elk gewenst moment binnen de **contractstermijn** worden beëindigd. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.

Indien **wij** de voorwaarden van de overeenkomst ten nadele van **u** wijzigen, is **verzekeringnemer** gerechtigd de **polis** op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging hem is meegedeeld.

Bij beëindiging van de **polis** heeft **verzekeringnemer** naar billijkheid recht op terugbetaling van de premie over het tijdvak waarover de **polis** niet meer van kracht is.

De **polis** kan door **ons** worden beëindigd tegen het einde van de **contractstermijn** of na kennisgeving van een **aanspraak, omstandigheid** of **eigen schade**. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Wij zullen deze **polis** annuleren als **u** de premie niet op de vervaldatum betaalt of opzettelijk een belangrijke onjuiste voorstelling aan **ons** geeft met betrekking tot een **aanspraak, omstandigheid** of **eigen schade** die aan **ons** onder de **polis** is gemeld, in welk geval **wij u** een opzegtermijn voor annulering van één maand zullen geven in overeenstemming met toepasselijk recht. **Wij** zullen een pro-rata premiebedrag terugbetalen tenzij **wij** een melding van een **aanspraak, omstandigheid** of **eigen schade** hebben geaccepteerd voordat de annulering ingaat.

Niet-overdraagbaarheid

In geen geval kan de huidige **polis** of enig recht daarop of belang erin, worden overgedragen zonder **onze** voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het rechtsgeldig doen van mededelingen

Alle mededelingen die **wij** en **u** elkaar wensen te doen kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan de **verzekeringsadviseur**. Mededelingen van **ons** aan **u** geschieden daarnaast rechtsgeldig indien deze zijn gedaan aan het laatste door **u**, al dan niet via de **verzekeringsadviseur** aan **ons** opgegeven adres.

Onzekerheidsvereiste

Deze **polis** beantwoordt, tenzij partijen (**wij** en **u**) nadrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen (**wij** en **u**) ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

Dekkingsgebied

De **polis** biedt dekking voor **bedrijfsactiviteiten** verricht binnen het gebied, land of landen dat/die als **dekkingsgebied** op het polisblad staat/staan vermeld. Voorwaarde is tevens dat op de **aanspraak** het recht van toepassing is van (één van) de op het polisblad onder **rechtsgebied** vermelde gebied, land of landen en dat de rechter in (één van) die gebieden/landen van de **aanspraak** kennisneemt.

Voor studie- en zakenreizen is het **dekkingsgebied** en het **rechtsgebied** de gehele wereld.

Hieronder wordt ook begrepen een procedure die aanhangig is gemaakt binnen het **dekkingsgebied** welke procedure is gebaseerd op – of is ingesteld in het kader van de tenuitvoerlegging van – een vonnis, beslissing of uitspraak van een andere rechtbank dan die in de **polis** is vermeld onder **rechtsgebied**.

Toepasselijk recht

Deze **polis**, daaronder begrepen de opbouw daarvan, de werking en de geldigheid, wordt beheerst door Nederlands recht.

Geschillen

U en **wij** zullen ons naar beste kunnen inspannen om geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze **polis**, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de opbouw, werking en geldigheid daarvan, in goed overleg op te lossen. Alle geschillen betreffende deze **polis** zijn in eerste aanleg onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Klachten

Voor eventuele klachten met betrekking tot deze **polis** kunt **u** zich wenden tot de directie van Hiscox SA.

Telefoon: 0031 (0)20 517 07 00
E-mail: Hiscox.complaints@hiscox.nl
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam

Als **u** niet tevreden bent met de manier waarop **uw** klacht is behandeld door Hiscox SA, dan kunt **u** het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vragen om **uw** klacht in behandeling te nemen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0031 (0)70 333 89 99
www.kifid.nl

Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar www.Hiscox.nl

Privacy

Hiscox is een handelsnaam voor een aantal bedrijven van Hiscox. Het specifieke bedrijf dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens staat aangegeven in de documentatie die wij aan u verstrekken. Wanneer u vragen hebt kunt u altijd contact met ons opnemen door te bellen naar 020-5170700 of door ons te mailen op hiscox.underwriting@hiscox.nl. Wij verzamelen en verwerken gegevens over u om verzekeringspolissen te verstrekken en claims te behandelen. Uw gegevens worden ook voor zakelijke doeleinden gebruikt, zoals fraudepreventie en -opsporing en financieel beheer. In dit kader kunnen uw gegevens worden gedeeld met, en kunnen gegevens over u worden verkregen van, onze groepsmaatschappijen en derden, waaronder verzekeringsmakelaars, schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele adviseurs, onze toezichthouders of bureaus voor fraudepreventie. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen om ons te helpen de dienst die wij aanbieden te monitoren en te verbeteren. Voor meer informatie over de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt en over uw rechten in verband met uw gegevens, zie onze privacyverklaring op www.hiscox.nl

Deel 5 Definities

Tenzij anders is bepaald, hebben de woorden die vetgedrukt zijn, hetzij in het enkelvoud, hetzij in het meervoud dezelfde betekenis als hieronder bepaald.

Aanspraak

Een schriftelijke aansprakelijkstelling of een schriftelijke eis tot vergoeding van schade of vordering tot verkrijging van een gerechtelijk ge- of verbod tegen **u**, die voor de eerste keer tegen **u** wordt ingesteld binnen het **rechtsgebied**. Een **aanspraak** geldt als ingediend binnen het **rechtsgebied** als de **aanspraak** aanhangig wordt gemaakt bij een bevoegde gerechtelijke instantie uit het **rechtsgebied** en als op de **aanspraak** het recht van een land uit het **rechtsgebied** van toepassing is.

Een reeks van **aanspraken** die met elkaar verband houden, uit elkaar voortvloeien, dezelfde oorzaak hebben of uit een opeenvolgend of voortdurend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak voortvloeien, worden als één **aanspraak** beschouwd. Een dergelijke **aanspraak** wordt geacht te zijn ingesteld op het moment van de eerste **aanspraak** uit de reeks.

Aanverwante aangelegenheden

Alle zaken die een gemeenschappelijk verbindend feit, omstandigheid, situatie, gebeurtenis, transactie, oorzaak of reeks verwante oorzaken, omstandigheden, situaties, gebeurtenissen transacties of oorzaken hebben.

Bedrijfsactiviteiten (Hoedanigheid)

De activiteiten die **u** uitvoert in de uitoefening van **uw** bedrijf binnen het **dekkingsgebied** zoals die op het polisblad staan omschreven.

Bereddingskosten

Kosten van maatregelen die tijdens de **looptijd van de polis** door of vanwege **u** worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of om die schade te beperken. Voorwaarde is hierbij wel dat voor deze schade – indien gevallen – de **polis** dekking biedt of zou hebben geboden.

Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die met het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

Contractstermijn

De termijn waarvoor deze **polis** is gesloten, zoals vermeld op het polisblad.

Clausule

Schriftelijke afwijking van of aanvulling op de algemene (verzekerings)voorwaarden van deze **polis**.

Deelneming

- 1 een rechtspersoon die door **u** tijdens de **looptijd van de polis** direct of indirect wordt verkregen voor zover deze rechtspersoon dezelfde **bedrijfsactiviteiten** uitvoert als **u** en uitsluitend;
 - als de bruto jaaromzet van deze rechtspersoon over het laatste boekjaar lager is dan 20% van **uw** bruto jaaromzet over het laatste boekjaar, en
 - deze rechtspersoon geen kantoor houdt in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en daar ook niet statutair is gevestigd, en
 - er geen **aanspraak** of **mogelijke aanspraak** bestaat tegen deze rechtspersoon; of
- 2 een rechtspersoon die door **u** tijdens de **looptijd van de polis** direct of indirect wordt verkregen die een bruto jaaromzet over het laatste boekjaar heeft dat hoger is dan 20% van **uw** bruto jaaromzet over het laatste boekjaar en/of die rechtspersoon kantoor houdt in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada of daar statutair is gevestigd,

Voorwaarde voor dekking onder deze **polis** is echter wel dat:

 - **verzekeringnemer ons** binnen 30 dagen na diens verkrijging van deze rechtspersoon schriftelijke op de hoogte heeft gesteld, en
 - **wij onze** schriftelijke toestemming hebben gegeven om op grond van deze **polis** dekking te verlenen aan deze rechtspersoon, en
 - **verzekeringnemer** de aanvullende premie heeft betaald en de eventueel afwijkende of aanvullende voorwaarden heeft geaccepteerd.

Voor de toepassing van deze definitie van “**deelneming**” betekent “verkrijgen” het in eigendom verkrijgen van meer dan 50% van de uitstaande aandelen met stemrecht of het vermogen van de rechtspersoon.

Dekkingsgebied

Het gebied, land of de landen dat/die als **dekkingsgebied** op het polisblad staat/staan vermeld.

Dochtervennootschap

Elke rechtspersoon die op het door **verzekeringnemer** ingevulde aanvraagformulier voor deze **polis** is vermeld, maar uitsluitend indien:

- **u** meer dan 50% van de uitstaande aandelen met stemrecht op de ingangsdatum van de verzekering bezit, en
- de bruto jaaromzet van de dochtervennootschap en haar **bedrijfsactiviteiten** staan vermeld op het door **verzekeringnemer** ingevulde aanvraagformulier voor deze **polis**.

Eigen risico

Het bedrag dat als **eigen risico** op het polisblad staat vermeld, en dat **u** zelf moet dragen.

Eigen schade(s)

Aan **u** toegebrachte financiële schade die het gevolg is van het verlies van **uw** documenten, oneerlijkheid van **uw werknemers**, schade aan **uw website**, **het maken van reclame** voor **uw** bedrijf en **uw** reputatieschade, genoemd onder “Extra dekking”

Het maken van reclame

Het maken van reclame of het verzorgen van de publiciteit voor, of het marketen of promoten van **uw bedrijfsactiviteiten** binnen het overeengekomen **dekkingsgebied**.

Inloopdatum

De datum die als de inloopdatum in de **polis** staat vermeld.
Tenzij anders is vermeld in de **polis** is de inloopdatum gelijk aan de ingangsdatum. Echter, met betrekking tot een **aanspraak** die voortkomt uit **bedrijfsactiviteiten** die worden uitgevoerd door een **deelneming**, betekent de **inloopdatum** de datum waarop **u** de zeggenschap over die rechtspersoon verkreeg.

Kosten van verweer

Alle redelijk en noodzakelijk te maken advocaatkosten, kosten van deskundigen en andere kosten die met **onze** voorafgaande schriftelijke instemming worden gemaakt om een gedekte **aanspraak** of **mogelijke aanspraak** te onderzoeken, deze te regelen of daartegen verweer te voeren. Onder **kosten van verweer** vallen niet overheadkosten, algemene bedrijfskosten, bezoldigingen of (arbeids)lonen die door **u** of een andere persoon of rechtspersoon die onder deze module recht op dekking heeft worden gemaakt, of moeten worden (door)betaald.

Looptijd van de polis

De periode vanaf de op het polisblad genoemde ingangsdatum van de verzekering tot en met de datum waarop de verzekering eindigt.

Milieuaantasting

Iedere uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende werking en/of besmetting en/of bederf veroorzakende en/of verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang en/of -lichaam).

Mogelijke aanspraak

Feiten waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat deze tot een gedekte **aanspraak** kunnen leiden.

Om als **mogelijke aanspraak** in de zin van de **polis** te kunnen worden aangemerkt geldt dat de melding schriftelijk dient te geschieden en de bijzonderheden van de **mogelijke aanspraak** moet bevatten, met inbegrip van de schadevorderende partij(en), de aansprakelijkheidsgrond, de mogelijke omvang van de schade en overige aanvullende informatie die door **ons** wenselijk wordt geacht.

Mogelijke eigen schade	Feiten waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat deze tot gedekte eigen schade kunnen leiden. Om als mogelijke eigen schade in de zin van de polis te kunnen worden aangemerkt geldt dat de melding schriftelijk dient te geschieden en de bijzonderheden van de mogelijke eigen schade moet bevatten, met inbegrip van de mogelijke omvang van de eigen schade.
Omstandigheid	Mogelijke aanspraak of mogelijke eigen schade
Opdrachtgever	Een persoon of rechtspersoon waarmee u een schriftelijk contract heeft afgesloten om diensten en producten te leveren die binnen de bedrijfsactiviteiten vallen.
Personenschade	Letsel of aantasting van de gezondheid van een persoon al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van daaruit voortvloeiende (op geld waardeerbare) gevolgen daarvan.
Polis	Dit document, waaronder begrepen de algemene (verzekerings)voorwaarden, bijzondere voorwaarden, het polisblad, de clausules en het door verzekeringnemer ingevulde aanvraagformulier (tezamen de verzekeringsovereenkomst).
Rechtsgebied	Het gebied, het land of de landen dat/die in de polis vermeld staat/staan als rechtsgebied. Een aanspraak geldt als ingediend binnen het rechtsgebied als de aanspraak aanhangig wordt gemaakt bij een bevoegde gerechtelijke instantie uit het rechtsgebied en als op de aanspraak het recht van een land uit het rechtsgebied van toepassing is.
Schriftelijk contract	Een juridisch bindende overeenkomst tussen de contractspartijen waar in gedrukte vorm blijk van wordt gegeven. Hieronder vallen geen mondelinge afspraken.
U / uw	- degene die als verzekeringnemer op het polisblad staat vermeld en/of een dochtervennootschap en/of een deelneming; - de overige in de polis vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden; - de bestuurders, commissarissen/toezichthouders, maten en vennoten van de hiervoor genoemde (rechts)personen. Onder u / uw wordt derhalve niet begrepen uw werknemers of diegenen die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen en met u of de opdrachtgever een contract sluiten, zoals zelfstandige opdrachtnemers of onderaannemers van de in voorgaande alinea onder 1, 2 en 3 genoemde (rechts)personen.
Verzekerd bedrag	Het bedrag dat als verzekerd bedrag op het polisblad staat vermeld.
Verzekeringnemer	De rechtspersoon die als verzekeringnemer op het polisblad staat vermeld.
Verzekeringsadviseur	Degene door wiens bemiddeling deze polis door verzekeringnemer is gesloten, die als zodanig tijdens de contractstermijn uw belangen zal behartigen en als zodanig op het polisblad vermeldt staat.
Verzekeringsjaar	Elke in de tijd aansluitende periode van twaalf maanden vanaf de op het polisblad genoemde ingangsdatum van de verzekering. Indien de looptijd van de polis minder dan twaalf maanden bedraagt of voor enige periode een termijn korter dan twaalf maanden is afgesproken, dan wordt die kortere periode als één verzekeringsjaar beschouwd.
Werknemer	Een natuurlijk persoon die uitsluitend namens u werknemerstaken vervult binnen de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten , en die uitsluitend aan uw zeggenschap en instructies is onderworpen, en aan wie u de middelen en/of werkplek verstrekt die nodig zijn voor het uitvoeren van uw bedrijfsactiviteiten . Onder deze definitie vallen niet uw zelfstandige opdrachtnemers of onderaannemers.

Wij / ons / onze

Wanneer Hiscox SA op uw polisblad vermeld staat als risicodrager betekent "Wij, ons, onze" Hiscox SA, tevens handelende onder de naam Hiscox Nederland. In dat geval zal Hiscox SA, als verzekeraar, u deze verzekering aanbieden vanuit haar Nederlandse bijkantoor.

Zaakschade

De beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of vuil worden van zaken - waaronder mede te verstaan producten - met inbegrip van daaruit voortvloeiende (op geld waardeerbare) gevolgen daarvan.